

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 32/2535

นาย อนันต์ เกณฑ์ขุนทด กับพวก
บริษัท ไทย แลนด์ไออนเนวิคส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสามสำนวนในคดีก่อนและฟ้องโจทก์ทั้งสามในคดีนี้
ตรงกันว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามในคราวเดียวกันทั้งอ้างเหตุที่จำเลยเลิกจ้างว่า
โจทก์ทั้งสาม อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์อย่างเดียวกัน แต่ฟ้องของโจทก์ทั้งสามในคดีนี้
กล่าวอ้างเหตุเพิ่มว่า โจทก์ทั้งสามยังไม่เกษียณอายุ จำเลยเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เพื่อ
เปลี่ยนแปลงข้อหาใหม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสามยอมรับตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความในคดีก่อนว่า ระเบียบข้อบังคับของจำเลยในการทำงานกำหนดว่า พนักงาน
โรงงานเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ดังนั้นเหตุที่จำเลยเลิกจ้างในคดีนี้เมื่อ
โจทก์ทั้งสาม มีอายุครบ 55 ปี ซึ่งเป็นการเกษียณอายุ ประเด็นคดีนี้จึงมีประเด็นที่จะ
ต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับในคดีก่อนซึ่งได้กล่าวกันมาแล้ว ซึ่งเป็น
ที่เห็นได้ว่ามีมูลมาจากการเลิกจ้างของจำเลยในคราวเดียวกัน ฟ้องของโจทก์ทั้งสาม
คดีนี้ที่อ้างเหตุต่าง ๆ เพิ่มก็ไม่ทำให้มีประเด็นหรือเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ฟ้อง
โจทก์ทั้งสามคดีนี้จึงเป็นฟ้องขาดต้องห้ามตามป.วิ.พ. มาตรา 148 ประกอบด้วย
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31.

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียก โจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 3

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องเป็นทำนองเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างประจำ ของจำเลย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามตามลำดับโดยโจทก์ทั้งสามไม่ได้กระทำความผิดและยังไม่ครบเกษียณอายุและโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายและเงินบำเหน็จ 594,270 บาท 843,780 บาท และ 898,890 บาท แก่โจทก์ทั้งสามตามลำดับพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสามเคยฟ้องจำเลยเป็นคดีหมายเลขดำ ที่ 528/2534, 551/2534 และ 536/2534 ตามลำดับและศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาตามยอมในคดีดังกล่าวแล้ว โจทก์ทั้งสามกลับนำคดีมาฟ้องจำเลยอีกใน ประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยมูลเหตุอันเดียวกันเป็นคดีนี้ ฟ้องของโจทก์ทั้ง สามเป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 จำเลยได้ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเพราะโจทก์ทั้งสามครบเกษียณอายุตามระเบียบว่าด้วยการ ปฏิบัติงานของพนักงาน โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ทั้งสามได้รับเงินบำเหน็จไปจากจำเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ทั้งสามได้ร่วมกับบุคคลอื่นรวม 33 คนฟ้องจำเลยเป็นคดีหมายเลขดำที่ 526- 558/2534 ต่อมาในคดีดังกล่าวโจทก์ทั้งหมดรวมทั้งโจทก์ทั้งสามในคดีนี้ได้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีใจความตอนหนึ่งว่า "ข้าฯ โจทก์ทุกสำนวนไม่ ตัดใจเรียกร้องเงินบำเหน็จตามฟ้องกับจำเลยอีกต่อไป" ศาลแรงงานกลางได้มีคำ พิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินบำเหน็จจาก จำเลย ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณา คู่ความแถลงรับกันว่า โจทก์ทั้งสามเคยฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 528/2534 หมายเลขแดงที่3044/2534 คดีหมายเลขดำที่ 551/2534 หมายเลขแดงที่ 3067/2534 และคดีหมายเลขดำที่ 536/2534 หมายเลขแดงที่ 3052/2534 ตามลำดับโจทก์ทั้งสามกับพวกและจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาลแรงงานกลางได้พิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแล้ว และโจทก์ทั้งสามยอมรับว่าเป็นลูกจ้างรายเดือนประจำโรงงานของจำเลย ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ว่าฟ้องของโจทก์ทั้งสามในคดีนี้ไม่เป็นฟ้องซ้ำ โดยคดีก่อนโจทก์ทั้งสามฟ้องจำเลยข้อหาเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเพราะเกษียณอายุ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายและเงินบำเหน็จส่วนคดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องจำเลยข้อหาเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม โจทก์ทั้งสามไม่ได้กระทำผิดและยังไม่ครบเกษียณอายุขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินบำเหน็จและค่าเสียหาย ข้อหาดำเนินคดีกับคดีก่อนนั้นเห็นว่าตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสามสำนวนในคดีก่อนและคำฟ้องโจทก์ทั้งสามในคดีนี้ตรงกันว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามในคราวเดียวกันทั้งอ้างเหตุที่จำเลยเลิกจ้างว่าโจทก์ทั้งสามอายุครบ 55 บริบูรณ์อย่างเดียวกัน แต่ฟ้องของโจทก์ทั้งสามในคดีนี้กล่าวอ้างเหตุเพิ่มว่าโจทก์ทั้งสามยังไม่เกษียณอายุ จำเลยเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อหาใหม่ ซึ่งปรากฏว่าโจทก์ทั้งสามยอมรับตามสัญญาประนีประนอมยอมความตามข้อ 1 ในคดีก่อนว่า ระเบียบข้อบังคับของจำเลยในการทำงานกำหนดว่าพนักงานโรงงานเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ55 ปีบริบูรณ์ดังนั้นเหตุที่จำเลยเลิกจ้างในคดีนี้เพราะโจทก์

ทั้งสามมีอายุครบ 55 ปี ซึ่งเกษียณอายุนั้นเอง ประเด็นคดีนี้จึงมีประเด็นที่ต้อง
วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับในคดีก่อนซึ่งเราได้กล่าวกันมาแล้ว เป็นที่เห็น
ได้ว่ามีมูลมาจากการเลิกจ้างของจำเลยในคราวเดียวกันนั่นเอง ฟ้องของโจทก์ทั้งสาม
คดีนี้ที่อ้างเหตุต่าง ๆ เพิ่มก็ไม่ทำให้มีประเด็นเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ดัง
นั้น ฟ้องโจทก์ทั้งสามคดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว
อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสามสำนวนฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชลิท ประไพศาล-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ